Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardani als Dani Bin Suwandi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Utara Gg. Al Aman Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/VII/2021/Resnarkoba tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa Wardani als Dani Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2021 Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wardani Asl Dani Bin Suwardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat, *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I*, bukan tanaman, jenis serbuk kristal warna putih (shabu), dan narkotika jenis extacy, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wardani Asl Dani Bin Suwardi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan,* dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram,
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.
- 10 (sepuluh) butir kapsul berisi Narkotika jenis Extacy warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram yang berada didalam botol Yakult;

Dirampas untuk di Musnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---------- Bahwa ia terdakwa Wardani Als Dani Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 13.50 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah Jl. Kuin Utara Gang Al-aman Rt.06 Rw.01 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Utara dan Jl. Belitung Darat Gg. Rahayu Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat, *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I*, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih ± 1,16 gram, dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extacy dengan berat bersih ± 2,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

---------- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada didalam rumah lalu terdakwa ditelpon oleh saudara Willy (dpo) bahwa ada pasien yang mau membeli extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa disuruh untuk meranjau (menaruh) extacy tersebut dan terdakwa bartanya kepada saudara Willy, dimana tempat meranjau (menaruh) extacy tersebut kemudian saudara willy memberitahu terdakwa tempatnya, setelah itu terdakwa mengambil extacy sebanyak 10 (sepeluh) butir kapsul narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) yang terdakwa simpan di didalam kotak Iphone yang dimasukan kedalam botol yakul, selanjutnya terdakwa mengambil celana levis dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana jeans tersebut dimana didalam kantong celana levis tersebut terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, masing-masing 1 (satu) paket didalam kantong celana kecil sebelah kanan, 1 (satu) paketnya dikantong celana sebelah kiri, sebelum berangkat terdakwa memasukkan botol yakul yang berisikan 10 (sepulu) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) di kantong sebelah kanan, kemudian terdakwa berangkat menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke jalan Belitung darat setelah sampai terdakwa mengeluarkan botol yakul yang berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy disaku celana depan sebelah kanan dan terdakwa letakkan di tanah di depan gang Rahayu, setelah itu terdakwa menelpon saudara Willy bahwa pesanan narkotika jenis exstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam botol yakul ditaruh/diletakkan di depan Gang Rahayu, lalu terdakwa pergi mau membeli bubur yang jaraknya kuran lebih 500 meter, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua) puluh butir, dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sayu) ons yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa, selanjutnya atas perintah saudara Willy via telephone narkotika jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) paket berisi 25 (dua puluh lima) gram dan sepuluh paket berisi 5 (lima) gram, lalu untuk 2 (dua) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau atau diletakkan di suatu tempat atas perintah saudara Willy, kemudian terdakwa disuruh lagi oleh saudara Willy untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada pembeli dengan cara di ranjau, dan terdakwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di beri upah oleh saudara Willy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian dan petugas langsung memeriksa terdakwa dan petugas menemukan barang bukti lain berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di kantong celana sebelah kiri dan kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, kemudian terdakwa memberitahu kepihak petugas Kepolisian bahwa ada meranjau (menaruh) 10 (sepuluh) butir kapsul narkotika jenis extacy didalam botol yakul di Gang Rahayu dan pihak petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menaruh narkotika jenis extacy tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih ± 1,61 gram telah dilakukan penyisihan ± 0,059, dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,8 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1,017 gram untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 06113 / NNF / 2021 tanggal 27 Juli 2021 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Imam Mukti,S.Si.Apt,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12459/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 12460/2021/NNF disimpulkan adalah benar aktif MDMA (3.4 metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. ----------

-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. ----------

SUBSIDAIR :

---------- Bahwa ia terdakwa Wardani Als Dani Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 13.50 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah Jl. Kuin Utara Gang Al-aman Rt.06 Rw.01 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Utara dan Jl. Belitung Darat Gg. Rahayu Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih ± 1,16 gram, dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extacy dengan berat bersih ± 2,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

---------- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada didalam rumah lalu terdakwa ditelpon oleh saudara Willy (dpo) bahwa ada pasien yang mau membeli extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa disuruh untuk meranjau (menaruh) extacy tersebut dan terdakwa bartanya kepada saudara Willy, dimana tempat meranjau (menaruh) extacy tersebut kemudian saudara willy memberitahu terdakwa tempatnya, setelah itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil extacy sebanyak 10 (sepeluh) butir kapsul narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) yang terdakwa simpan di didalam kotak Iphone yang dimasukan kedalam botol yakul, selanjutnya terdakwa mengambil celana levis dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana jeans tersebut dimana didalam kantong celana levis tersebut terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, masing-masing 1 (satu) paket didalam kantong celana kecil sebelah kanan, 1 (satu) paketnya dikantong celana sebelah kiri, sebelum berangkat terdakwa memasukkan botol yakul yang berisikan 10 (sepulu) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) di kantong sebelah kanan, kemudian terdakwa berangkat menuju ke jalan Belitung darat setelah sampai terdakwa mengeluarkan botol yakul yang berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy disaku celana depan sebelah kanan dan terdakwa letakkan di tanah di depan gang Rahayu, setelah itu terdakwa menelpon saudara Willy bahwa pesanan narkotika jenis exstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam botol yakul ditaruh/diletakkan di depan Gang Rahayu, lalu terdakwa pergi mau membeli bubur yang jaraknya kuran lebih 500 meter, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua) puluh butir, dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sayu) ons yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa, selanjutnya atas perintah saudara Willy via telephone narkotika jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) paket berisi 25 (dua puluh lima) gram dan sepuluh paket berisi 5 (lima) gram, lalu untuk 2 (dua) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau atau diletakkan di suatu tempat atas perintah saudara Willy, kemudian terdakwa disuruh lagi oleh saudara Willy untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada pembeli dengan cara di ranjau, dan terdakwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di beri upah oleh saudara Willy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian dan petugas langsung memeriksa terdakwa dan petugas menemukan barang bukti lain berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di kantong celana sebelah kiri dan kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, kemudian terdakwa memberitahu kepihak petugas Kepolisian bahwa ada meranjau (menaruh) 10 (sepuluh) butir kapsul narkotika jenis extacy didalam botol yakul di Gang Rahayu dan pihak petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menaruh narkotika jenis extacy tersebut, kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih ± 1,61 gram telah dilakukan penyisihan ± 0,059, dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,8 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1,017 gram untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 06113 / NNF / 2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Imam Mukti,S.Si.Apt,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12459/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 12460/2021/NNF disimpulkan adalah benar aktif MDMA (3.4 metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. ---------- -------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ABIDIN NOOR, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 13.50 wita di Jl. Kuin Utara Gg. Al Aman Rt.06 Rw.01 No.- Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, terdakwa diamankan oleh saksi Bersama saksi HADY IRAWAN K, SH yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket disaku celana kecil sebelah kanan dan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri dan untuk Hand Phone Merk Vivo warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan dan untuk Hand Phone merk Nokia warna biru ditemukan disaku celana sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menaruh / meletakkan Extacy (sistem ranjau) didepan Gg. Rahayu tepatnya ditanah terdapat botol Yakult lalu terdakwa oleh saksi disuruh mengambil barang berupa botol Yakult yang didalamnya terlihat berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi Narkotika jenis Extacy warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HADY IRAWAN K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 13.50 wita di Jl. Kuin Utara Gg. Al Aman Rt.06 Rw.01 No.- Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, terdakwa diamankan oleh saksi Bersama saksi M. ABIDIN NOOR, SH yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket disaku celana kecil sebelah kanan dan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri dan untuk Hand Phone Merk Vivo warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan dan untuk Hand Phone merk Nokia warna biru ditemukan disaku celana sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menaruh / meletakkan Extacy (sistem ranjau) didepan Gg. Rahayu tepatnya ditanah terdapat botol Yakult lalu terdakwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi disuruh mengambil barang berupa botol Yakult yang didalamnya terlihat berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi Narkotika jenis Extacy warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan).

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 13.50 Wita di Jln. Kuin Utara Gang Al-Aman Rt. 06 Rw. 01 No. - Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,16 (satu koma satu enam) Gram, dan 10 (sepuluh) butir Kapsul berisi Narkotika jenis Extacy / Inex seberat 2,8 (dua koma delapan) Gram, dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna Biru
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celana Kecil sebelah Kanan, 1 (satu) paket Sabu diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celana belakang sebelah Kiri, 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Hitam diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celana sebelah Kanan dan 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna Biru diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celana sebelah Kiri, sementara dengan 1 (satu) buah Botol Yakult yang berisi 10 (sepuluh) butir Kapsul berisi Narkotika jenis Extacy / Inex seberat 2,8 (dua koma delapan) Gram diketemukan di Tanah di depan Gang Rahayu
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Extacy / Inex sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut adalah milik saudara WILLY (dpo), sedangkan dengan 2 (dua) paket Sabu yang diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celananya adalah miliknya terdakwa sendiri.
- Bahwa tugas terdakwa mengambil dan menyimpan serta mengantarkan Kapsul Extacy / Inex kepada pembeli (pasien) dari Saudara WILLY (dpo), dengan diberi upah / imbalan oleh Saudara WILLY, sementara dengan 2 (dua) paket Sabu yang diketemukan di dalam Kantong (Saku) Celana dirinya pada saat ia tertangkap / diamankan adalah keuntungan yang dirinya dapat / peroleh sebagai kurir selain uang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan / memperoleh Kapsul Extacy / Inex pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wita yang terdakwa ambil di Jln. Pangeran Hidayattullah sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan selain Kapsul Extacy / Inex ada juga Sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) Ons.
- Bahwa upah / imbalan yang terdakwa terima dari Saudara WILLY (dpo)untuk setiap 1 (satu) Ons Sabu-sabu yang sudah habis diantarkan (diserahkan) kepada pasien / pembeli sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara dengan Kapsul Extacy / Inex terdakwa tidak tahu akan diberi upah oleh Saudara WILLY, karena terdakwa baru itu saja menerima Kapsul Extacy / Inex tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Saudara WILLY yaitu dengan cara ditransfer via rekening terdakwa setelah Sabu-sabu habis
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu selama sekitar 2 (dua) minggu, dan terdakwa tidak kenal dengan saudara WILLY (dpo),
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.
- 10 (sepuluh) butir kapsul berisi Narkotika jenis Extacy warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram yang berada didalam botol Yakult.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 13.50 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah Jl. Kuin Utara Gang Al-aman Rt.06 Rw.01 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Utara dan Jl. Belitung Darat Gg. Rahayu Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berawal pada saat terdakwa berada di dalam rumah lalu terdakwa ditelpon oleh saudara Willy (dpo) bahwa ada pasien yang mau membeli extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa disuruh untuk meranjau (menaruh) extacy tersebut dan terdakwa bartanya kepada saudara Willy,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tempat meranjau (menaruh) extacy tersebut kemudian saudara willy memberitahu terdakwa tempatnya, setelah itu terdakwa mengambil extacy sebanyak 10 (sepeluh) butir kapsul narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) yang terdakwa simpan di didalam kotak Iphone yang dimasukan kedalam botol yakul, selanjutnya terdakwa mengambil celana levis dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana jeans tersebut dimana didalam kantong celana levis tersebut terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, masing-masing 1 (satu) paket didalam kantong celana kecil sebelah kanan, 1 (satu) paketnya dikantong celana sebelah kiri, sebelum berangkat terdakwa memasukkan botol yakul yang berisikan 10 (sepulu) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) di kantong sebelah kanan;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke jalan Belitung darat setelah sampai terdakwa mengeluarkan botol yakul yang berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy disaku celana depan sebelah kanan dan terdakwa letakkan di tanah di depan gang Rahayu, setelah itu terdakwa menelpon saudara Willy bahwa pesanan narkotika jenis exstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam botol yakul ditaruh/diletakkan di depan Gang Rahayu, lalu terdakwa pergi mau membeli bubur yang jaraknya kuran lebih 500 meter, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua) puluh butir, dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sayu) ons yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saudara Willy via telephone narkotika jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) paket berisi 25 (dua puluh lima) gram dan sepuluh paket berisi 5 (lima) gram, lalu untuk 2 (dua) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau atau diletakkan di suatu tempat atas perintah saudara Willy, kemudian terdakwa disuruh lagi oleh saudara Willy untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada pembeli dengan cara di ranjau, dan terdakwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di beri upah oleh saudara Willy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian dan petugas langsung memeriksa terdakwa dan petugas menemukan barang bukti lain berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana sebelah kiri dan kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, kemudian terdakwa memberitahu kepihak petugas Kepolisian bahwa ada meranjau (menaruh) 10 (sepuluh) butir kapsul narkotika jenis extacy didalam botol yakul di Gang Rahayu dan pihak petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menaruh narkotika jenis extacy tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih ± 1,61 gram telah dilakukan penyisihan ± 0,059, dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 2,8 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1,017 gram untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 06113 / NNF / 2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Imam Mukti,S.Si.Apt,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12459/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 12460/2021/NNF disimpulkan adalah benar aktif MDMA (3.4 metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Wardani Als Dani Bin Suwandi yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan dilakukan bertentangan dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan tersebut dilakukan tidak disertai terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud denga tanpa hak dapat diartikan dengan melawan Hukum (wederrechtelijk) atau melanggar hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam hal ini tertangkap karena mengusai/memiliki 2 (dua) paket berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,16 (satu koma satu enam) Gram, dan 10 (sepuluh) butir Kapsul berisi Narkotika jenis Extacy / Inex seberat 2,8 (dua koma delapan) Gram dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana cukup dengan membuktikan salah satu perbuatan yang disebutkan pada unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh jenis perbuatan yang disebutkan, dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang telah diatur pada salah satu unsur ini maka sudah cukup untuk menyatakan terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan,sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa berada di dalam rumah lalu terdakwa ditelpon oleh saudara Willy (dpo) bahwa ada pasien yang mau membeli extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa disuruh untuk meranjau (menaruh) extacy tersebut dan terdakwa bartanya kepada saudara Willy, dimana tempat meranjau (menaruh) extacy tersebut kemudian saudara willy memberitahu terdakwa tempatnya, setelah itu terdakwa mengambil extacy sebanyak 10 (sepeluh) butir kapsul narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) yang terdakwa simpan di dalam kotak Iphone yang dimasukan kedalam botol yakul, selanjutnya terdakwa mengambil celana levis di belakang pintu kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana jeans tersebut dimana didalam kantong celana levis tersebut terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, masing-masing 1 (satu) paket didalam kantong celana kecil sebelah kanan, 1 (satu) paketnya dikantong celana sebelah kiri, sebelum berangkat terdakwa memasukkan botol yakul yang berisikan 10 (sepulu) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy warna merah muda (pink) di kantong sebelah kanan, kemudian terdakwa berangkat menuju ke jalan Belitung darat setelah sampai terdakwa mengeluarkan botol yakul yang berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul berisi narkotika jenis extacy disaku celana depan sebelah kanan dan terdakwa letakkan di tanah di depan gang Rahayu, setelah itu terdakwa menelpon saudara Willy bahwa pesanan narkotika jenis exstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam botol yakul ditaruh/diletakkan di depan Gang Rahayu, lalu terdakwa pergi mau membeli bubur yang jaraknya kuran lebih 500 meter, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

extacy sebanyak 20 (dua) puluh butir, dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa, selanjutnya atas perintah saudara Willy via telephone narkotika jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) paket berisi 25 (dua puluh lima) gram dan sepuluh paket berisi 5 (lima) gram, lalu untuk 2 (dua) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau atau diletakkan di suatu tempat atas perintah saudara Willy, kemudian terdakwa disuruh lagi oleh saudara Willy untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada pembeli dengan cara di ranjau, dan terdakwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di beri upah oleh saudara Willy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian dan petugas langsung memeriksa terdakwa dan petugas menemukan barang bukti lain berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di kantong celana sebelah kiri dan kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, kemudian terdakwa memberitahu kepihak petugas Kepolisian bahwa ada meranjau (menaruh) 10 (sepuluh) butir kapsul narkotika jenis extacy didalam botol yakul di Gang Rahayu dan pihak petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menaruh narkotika jenis extacy tersebut, dan terdakwa ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa menjadi perantara atau sebagai kurir yang mengantarkan narkotika jenis extacy dan narkotika jenis sabu antara saudara Willy (dpo) dan seorang calon pembeli dimana terdakwa juga akan diberi upah oleh saudara Willy apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi.

Ad.4. Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa unsur ini merupakan persekongkalan jahat untuk besekutu dalam peredaran Narkotika dari para pelaku tindak pidana Narkotika. Dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menjadi perantara atau sebagai kurir yang mengantarkan narkotika jenis extacy dan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu antara saudara Willy (dpo) dan seorang calon pembeli dimana terdakwa juga akan diberi upah oleh saudara Willy apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual juga merupakan bentuk kerja sama atau Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wardani Asl Dani Bin Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10 (sepuluh) butir kapsul berisi Narkotika jenis Extacy warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram yang berada didalam botol Yakult.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)